

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5223/2538

นาง รัตนา รุ่งนภา
นาง ทองอยู่ ทรงชอบ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 224

โจทก์ฟ้องว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์จำเลยปักหลักหินบุกรุกเข้าไปในที่ดินของโจทก์ขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเนื้อที่1ไร่2งานเป็นของโจทก์ห้ามจำเลยเข้ามาเกี่ยวข้องและให้จำเลยรื้อถอนหลักหินออกไปจากที่ดินพิพาทจำเลยให้การว่าจำเลยไม่เคยปักหลักหินบุกรุกเข้าไปในที่ดินของโจทก์ที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยครอบครองมาเกิน10ปีแล้วขอให้ยกฟ้องเป็นการฟ้องเรียกร้องให้ได้ที่ดินพิพาทกลับคืนมาเป็นของโจทก์ส่วนที่โจทก์ห้ามมิให้จำเลยเข้ามาเกี่ยวข้องและให้รื้อถอนหลักหินออกไปจากที่ดินพิพาทนั้นเป็นเพียงคำขอเกี่ยวเนื่องคดีของโจทก์จึงเป็นคดีที่มีคำขอปลดเปลื้องทุกข์อันเป็นอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้เป็นคดีมีทุนทรัพย์ตามจำนวนราคาของที่ดินพิพาทนั้นเมื่อที่ดินพิพาทมีราคาเพียง50,000บาทจึงต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 1921และ 1923 เดิมจำเลยและนายพิน ทรงชอบ สามียจำเลยได้เช่าที่ดินของโจทก์ทำนา จำเลยจึงได้ทำการล้างคันนาแนวเขตเสียและนำหลักหินมาปักบุกรุกเข้ามาในที่ดินของโจทก์ทาง

ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกประมาณ 13 1/2 วา และ 4 วา ตามลำดับ คิดเป็นเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน ราคาประมาณ 50,000 บาท โจทก์ให้จำเลยรื้อถอนหลักหินออกไป แต่จำเลยไม่ยินยอมขอให้พิพากษาว่าที่ดินพิพาทเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน เป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้อง และให้จำเลยรื้อถอนหลักหินออกไปจากที่ดินพิพาท

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยเข้าที่นาของโจทก์ และไม่ได้ทำการล้างคันนา แนวเขต ที่ดินทั้งสองแปลงไม่มีหลักหิน จำเลยไม่เคยปักหลักหินบุกรุกเข้าไปในที่ดินของโจทก์ ที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยครอบครองมาเกิน 10 ปีแล้ว ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทตามแผนที่พิพาทหมาย จ.8 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้อง ให้จำเลยรื้อหลักหินออกไปจากที่พิพาท

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายก อุทธรณ์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า คดีของโจทก์เป็นคดีที่มีคำขอปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาสินทรัพย์ได้หรือเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์หรือไม่ เห็นว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องว่า ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ จำเลยปักหลักหินบุกรุกเข้าไปในที่ดินของโจทก์ ขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน เป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้องและให้จำเลยรื้อถอนหลักหินออกไปจากที่ดินพิพาทจำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยปักหลักหินบุกรุกเข้าไปในที่ดินของโจทก์ที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยครอบครองมาเกิน 10 ปี แล้ว ขอให้ยกฟ้องเป็นการฟ้องเรียกร้องให้ได้ที่ดินพิพาทกลับคืนมาเป็นของโจทก์ ส่วนที่โจทก์ห้ามมิให้จำเลยเข้ามา

เกี่ยวข้องและให้รถถอนหลักหินออกไปจากที่ดินพิพาทนั้นเป็นเพียงคำขอเกี่ยวเนื่องคดีของโจทก์จึงเป็นคดีที่มีคำขอปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ เป็นคดีมีทุนทรัพย์ตามจำนวนราคาของที่ดินพิพาทนั้น เมื่อที่ดินพิพาทมีราคาเพียง 50,000 บาท จึงต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเมื่อจำเลยอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยให้จึงชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สถิตย์ สิทธิลักษณ์-ปรีชา แล้ลมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>